

「출입국사범 고발 규정」 조문별 제·개정 사유서

1. 개정이유

출입국사범을 엄정하고 공정하게 처벌하기 위하여 필수적 고발 대상 기준을 명확히 하고 객관적 통제절차를 마련하여 출입국사범업무의 예측 가능성 및 법적 안정성을 확보하고자 함

2. 주요내용

가. 필수적 고발 대상 규정(안 제3조 제2항)

- 최근 5년 이내에 고발 대상이나 통고처분을 받거나, 통고처분을 받았으나 이행하지 아니하여 고발된 사실이 있는 자
- 허위초청·신청 또는 알선한 외국인이 10명 이상인 자
- 불법고용한 외국인이 20명 이상이거나 고용기간이 2년 이상인 자
- 불법고용을 알선한 외국인이 50명 이상인 자 등

나. 고발대상을 통고처분하는 경우 사전 보고 및 사후 점검(안 제3조 제1항, 제5조)

- 고발대상자를 통고처분하는 경우, 사전에 법무부장관에게 보고
- 법무부는 연간 점검계획을 수립, 고발대상자 통고처분을 관리·감독

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 규제 신설·폐지 등 없음

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) (생 략)	제1조(목적) (현행과 같음)
제2조(고발대상) (생 략)	제2조(고발대상) (현행과 같음)
제3조(고발의 예외) 지방출입국 · 외 국인관서의 장은 제2조의 규정에 도 불구하고 고발대상이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 고발하지 아니하고 통고처분할 수 있다. <u>다만, 제2조제1호 · 제4호 · 제6호 또는 제9호에 해당하는 자는 그러하지 아니하다.</u>	제3조(고발의 예외) ① 지방출입국 · 외국인관서의 장은 제2조의 규정에 도 불구하고 고발대상이 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 때에는 고발하지 아니하고 통고처분할 수 있다. <u>다만 이때에는 지방출입국 · 외국인관서의 장이 사전에 다음 각 호에 해당 여부를 심사결정하고 그 결과를 법무부장관에게 보고하여 야 한다.</u>
1. <u>자수한 자</u>	1. (삭 제)
2. ~ 4. (생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
<신 설>	② 지방출입국외국인관서의장은 제1 항의 규정에도 불구하고 다음에 해당하는 자는 고발하여야 한다.
	1. 제2조 제1호 · 제3호 사목 · 제4 호 · 제6호 또는 제9호에 해당하 는 자
	2. <u>최근 5년 이내에 제1항 각호에 해당하여 통고처분을 받거나, 통고 처분을 받았으나 이행하지 아니하여 고발된 사실이 있는 자</u>

제3조의2(임의적 고발) (생략) 제4조(기록유지) (생략) <u><신설></u> 부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 2021. 4. 19.부터 시행한다	3. 제2조 제3호 나목에 해당하는 자로서 허위초청·신청 또는 알선 한 외국인이 10명 이상인 자 4. 제2조 제3호 다목에 해당하는 자로서 해당 사건의 고용외국인 이 20명 이상인 자 5. 제2조 제3호 라목에 해당하는 자로서 해당 사건의 고용기간이 2 년 이상인 자 6. 제2조 제3호 마목에 해당하는 자로서 외국인의 고용을 50명 이 상 업으로 알선·권유한 자 7. 제2조 제3호 바목에 해당하는 자로서 외국인의 고용을 50명 이 상 업으로 알선한 자 제3조의2(임의적 고발)(현행과 같음) 제4조(기록유지)(현행과 같음) 제5조(관리·감독) 법무부장관은 제3조 제1항의 보고를 취합하여 연간 점검 계획을 수립하고, 지방출입국·외국인 관서의 장의 통고처분이 이 규정에 따라 적법하고 합리적으로 이루어 질 수 있도록 관리·감독하여야 한다. 부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 2025년 1월 20일부터 시행한다.
--	--

제2조(경과조치) 이 훈령 시행전의
위반행위에 대해 고발 규정을 적용할
때에는 개정 규정에도 불구하고 종
전의 규정에 따른다.